comunidad_id: CDP-003
nombre: Edificio Miramar

> **Aviso de contenido sintético.** Este documento es material de demostración para un ejercicio de portfolio. La comunidad, las personas, la notaría, las direcciones, los datos registrales y catastrales que aparecen a continuación son íntegramente ficticios e inventados a estos efectos. Cualquier coincidencia con una comunidad de propietarios, escritura o persona real es involuntaria.

ESCRITURA DE DIVISIÓN HORIZONTAL Y ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "EDIFICIO MIRAMAR"

En Puerto Ejemplo de la Costa (municipio ficticio), a catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante mí, Don Rubricante Ejemplo Paredes, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Levante-Ejemplo, con residencia en Puerto Ejemplo de la Costa, comparece:

Don Alonso Ficticio Ramallo, mayor de edad, con NIF ficticio 00000002-Z, en nombre y representación de la mercantil **Construcciones Ejemplo Miramar, S.L.**, con NIF ficticio B00000002, en su calidad de propietaria única de la finca que se dirá.

EXPONE

I. Que es dueña en pleno dominio del edificio sito en Puerto Ejemplo de la Costa, Paseo Marítimo Ficticio, número 24, edificio de planta sótano, planta baja y siete plantas de viviendas, con referencia catastral ficticia 0000000AB0000A0003XX, inscrito en el Registro de la Propiedad ficticio de Puerto Ejemplo de la Costa, al tomo 000, libro 000, folio 000, finca registral número 00002.

II. Que el edificio consta de planta sótano destinada a garaje comunitario, con veinte (20) plazas de aparcamiento y veinte (20) trasteros individuales; planta baja destinada a vestíbulo y un local comercial; y siete plantas de viviendas, con tres viviendas por planta, hasta un total de veintiuna (21) viviendas.

III. Que todas las viviendas disponen de ventanas y carpintería exterior de aluminio con acristalamiento, y que dieciocho (18) de las veintiuna viviendas tienen adscrita en propiedad una plaza de garaje y un trastero en planta sótano.

IV. Que procede a otorgar la división horizontal del edificio conforme al artículo 396 del Código Civil y a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, con arreglo a la siguiente relación de

fincas y coeficientes (se reproduce una muestra representativa; la relación completa consta en el Anexo I, omitido en este extracto de demostración):

- Local Comercial (planta baja): coeficiente 5,80%.
- Piso 1º A, con plaza de garaje nº 1 y trastero nº 1 como anejos inseparables: coeficiente 4,95%.
- Piso 1º B, sin garaje ni trastero adscrito: coeficiente 4,10%.
- Piso 1º C, con plaza de garaje nº 2 y trastero nº 2 como anejos inseparables: coeficiente 4,90%.
- (...)
- Piso 7º A, con plaza de garaje nº 17 y trastero nº 17 como anejos inseparables: coeficiente 5,10%.
- Piso 7º B, con plaza de garaje nº 18 y trastero nº 18 como anejos inseparables: coeficiente 5,05%.
- Piso 7º C, sin garaje ni trastero adscrito: coeficiente 4,15%.

La suma de los coeficientes de las veintiuna viviendas y el local asciende al cien por cien (100%) de la propiedad.

Y estando conforme, otorga la presente escritura de división horizontal, a la que incorpora los siguientes:

ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Artículo 1º. Régimen aplicable. La Comunidad de Propietarios "Edificio Miramar" se rige por el título constitutivo, por los presentes estatutos, por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, y supletoriamente por el Código Civil y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 2º. Elementos comunes. Son elementos comunes el solar, la cimentación, la estructura portante, las fachadas con sus revestimientos exteriores, la cubierta, el vestíbulo, la escalera y el ascensor, las instalaciones generales de agua, electricidad, gas, saneamiento y telecomunicaciones hasta su entrada en cada espacio privativo, y, dentro de la planta sótano, la rampa de acceso, los muros y la cubierta del recinto de garaje, así como sus instalaciones de ventilación forzada, detección de monóxido de carbono, extinción de incendios, bombas de achique y el portón automático de acceso.

Artículo 3º. Elementos privativos. Son privativos las viviendas y el local comercial, con sus instalaciones interiores desde el punto de entrada de las redes generales, la carpintería exterior y ventanas de cada vivienda en los términos del artículo 4º, y las plazas de garaje y trasteros individuales en los términos del artículo 5º.

Artículo 4º. Carpintería exterior y ventanas. La conservación, reparación y sustitución de las ventanas, marcos, persianas, cristales y demás carpintería exterior de cada vivienda corresponde en exclusiva a su propietario, que asumirá su coste íntegro. La sustitución de carpintería exterior deberá respetar el color, material y tipología aprobados por la Junta para el conjunto del edificio, pudiendo esta denegar la autorización de cambios que alteren la uniformidad estética de la fachada, sin que ello suponga asumir la Comunidad coste alguno derivado de dicha sustitución.

Artículo 5º. Garaje y trasteros: anejos inseparables. Las plazas de garaje y los trasteros descritos en el título constitutivo quedan configurados como anejos inseparables de la vivienda a la que se adscriben, no pudiendo ser objeto de transmisión, gravamen o arrendamiento independiente de dicha vivienda a favor de terceros ajenos a la Comunidad, y computándose su coeficiente de participación conjuntamente con el de la vivienda principal.

Esta configuración como anejo inseparable afecta exclusivamente al régimen de transmisión y al cómputo del coeficiente de participación, y no altera el régimen de conservación de los elementos comunes del recinto de garaje descrito en el artículo 2º: la estructura, instalaciones generales y elementos comunes del garaje siguen siendo de conservación comunitaria, mientras que el suelo, la puerta y el acabado interior de cada plaza y de cada trastero individual son de conservación privativa de su propietario.

Artículo 6º. Uso del garaje. Queda prohibido almacenar en las plazas de garaje o en los trasteros materiales inflamables, explosivos o que generen olores o riesgos para el resto de la Comunidad. La velocidad máxima dentro del recinto de garaje será la que señalice la Junta.

Artículo 7º. Obras en elementos privativos que afecten a elementos comunes. Ningún propietario podrá ejecutar obras que afecten a la estructura, a las instalaciones generales o a cualquier elemento común, incluidos los del recinto de garaje, sin autorización previa de la Junta y, en su caso, informe técnico previo.

Artículo 8º. Ruidos y actividades molestas. Se prohíbe el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en las viviendas, el local comercial y el garaje, así como la producción de ruidos que excedan de los niveles de tolerancia habituales entre las veintidós horas y las ocho horas.

Artículo 9º. Derramas y fondo de reserva. La Comunidad mantendrá el fondo de reserva legalmente exigible. Las derramas correspondientes a elementos comunes generales del edificio se distribuirán conforme al coeficiente general de cada finca; las derramas correspondientes exclusivamente a elementos comunes del recinto de garaje se distribuirán únicamente entre los propietarios titulares de plaza y trastero, en proporción al coeficiente que estos tengan adscrito, sin repercutirse a las viviendas sin garaje ni trastero.

Artículo 10º. Junta de propietarios y administración. La Junta ordinaria se reunirá una vez al año para aprobar cuentas y presupuesto. La administración podrá recaer en un propietario o en un profesional colegiado; a la fecha de la última renovación del cargo consta como administradora Gestión Ficticia de Fincas, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en administracion@ejemplo.com.

Así lo otorga y firma el compareciente, de lo que yo, el Notario, doy fe.

(Fin del extracto. Siguen en el original diligencias de protocolización y Anexo I con la relación completa de fincas, ambos omitidos en este documento de demostración.)